

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 633/2538	นายวิวัฒน์ สาธิตสมนนต์	โจทก์
	นางพิมพ์ใจ	สุขชีวสินนท์
	หรือสุขชีวสินนท์ กับพวก	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1375

ผู้แย้งการครอบครองจะต้องเข้าไปครอบครองที่ดินด้วยตนเองหรือโดยผู้แทน
เมื่อ ก. ผู้ซึ่งขายที่ดินพิพาทให้จำเลยไม่เคยเข้าครอบครองที่ดินหรือให้บุคคลอื่น
ครอบครองแทน ก. เพียงขอยอก น.ส.3 ก. ทับที่ดินโจทก์ แม้โจทก์ทราบการกระทำ
ดังกล่าวโดย ก. แจ้งให้ทราบแล้ว ก็ไม่ใช่การแย้งการครอบครองที่ดินพิพาทจาก
โจทก์

ผู้แย้งการครอบครองจะต้องเข้าไปครอบครองที่ดินด้วยตนเองหรือโดยผู้แทน
เมื่อ ก. ผู้ซึ่งขายที่ดินพิพาทให้จำเลยไม่เคยเข้าครอบครองที่ดินหรือให้บุคคลอื่น
ครอบครองแทน ก. เพียงขอยอก น.ส.3 ก. ทับที่ดินโจทก์ แม้โจทก์ทราบการกระทำ
ดังกล่าวโดย ก. แจ้งให้ทราบแล้ว ก็ไม่ใช่การแย้งการครอบครองที่ดินพิพาทจาก
โจทก์

(ชัยวัฒน์ ดุลยปฏิณ-ก้าน อันนันทน์-อัศววิทย์ สุมาวงศ์)

ศาลจังหวัดราชบุรี - นายธนิต รัตนะผล

ศาลอุทธรณ์ - นายสำเริง ไชยชิต

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------